Fundamentos jurídicos de la PRL

Curso 2026-27 / 1.er semestre

Verónica Trabalón Acedo

Prueba de evaluación continua 2

Respuestas

1.1.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga a cada trabajador a velar por su seguridad y por la de los demás según su formación y las instrucciones recibidas. (art. 29.1, LPRL) En la foto los operarios trabajan sobre las vigas sin arnés, barandillas ni casco, y dos sueldan con cajas de cartón por pantalla. Los soldadores no usan el equipo conforme a los riesgos previsibles ni utilizan correctamente los medios de protección, y las cajas añaden riesgo, porque no filtran la radiación y pueden arder con las chispas. (art. 29.2.1.º y 2.º, LPRL) Tampoco parece que avisaran a su superior de que trabajaban sin protección contra caídas. (art. 29.2.4.º, LPRL) Sí cumplen al llevar guantes y manga larga, y las cajas demuestran que saben que el arco daña la vista.

Ahora bien, estos deberes presuponen que el empresario haya facilitado antes equipos y protecciones adecuados y la formación para usarlos. (arts. 17 y 19.1, LPRL) Si tenían pantalla y arnés y no los usaron, el incumplimiento es laboral y sancionable. (art. 29.3, LPRL) Aun así, una imprudencia que no sea temeraria no libera a la empresa, porque las medidas debían preverla. (art. 15.4, LPRL) Así se resolvió la caída de un trabajador que no usó el arnés que tenía, con recargo para su empresa y para la contratista. (STSJ de Castilla y León 521/2025, de 19 de junio, rec. 250/2025)

Síntesis de aprendizaje. He entendido que el trabajador también responde, pero que sus deberes son secundarios y dependen de los medios y la formación que recibe.

1.2.

Si fuera autónomo no habría empresario obligado a darle el arnés y la pantalla, ya que la LPRL solo deja a salvo los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los autónomos, así que tendría que procurárselos él mismo. (art. 3.1, LPRL) Lo único que esta ley le exige directamente es coordinarse con las empresas con las que coincide (García González, 2017), es decir, cooperar e intercambiar información sobre los riesgos, deber que repite la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA). (art. 24.5, LPRL; art. 8.3, LETA) En una obra se le suman otras, como aplicar los principios de la acción preventiva, usar EPI adecuados y atender al coordinador. (art. 12, RD 1627/1997) La diferencia principal está en la responsabilidad. Nadie tiene poder disciplinario sobre él, por lo que no hay incumplimiento laboral, pero la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) lo incluye entre los sujetos responsables y puede ser sancionado por no coordinarse, con infracción grave o muy grave si la actividad es peligrosa. (arts.

2.8, 12.13 y 13.7, LISOS) Del resto de incumplimientos en la obra responde el contratista o subcontratista que lo contrata. (art. 11.2, RD 1627/1997) Y si una empresa lo contrata para su propia actividad y en su centro, debe vigilar que cumpla y responde de los daños si no lo hace. (arts. 8.4 y 8.6, LETA)

Síntesis de aprendizaje. Me ha llamado la atención que el autónomo se proteja casi solo. Por eso la coordinación en la obra no es para él un trámite sino su principal garantía.

1.3.

Parece una obra con un contratista y una subcontrata que emplea a los soldadores. Esta es la deudora directa de su seguridad y falla en lo básico, porque no evita el riesgo de caída ni antepone la protección colectiva a la individual. (arts. 14.2 y 15.1, LPRL) Tampoco da EPI adecuados ni vela por su uso, y por lo que se ve en la foto no ha evaluado el trabajo en altura ni formado a la plantilla. (arts. 16, 17.2 y 19, LPRL; art. 3, RD 773/1997) Tendría que evitar las caídas con barandillas, redes u otra protección colectiva y, solo si no es posible, con arneses anclados, y recoger esos trabajos en su plan de seguridad y salud. (art. 7 y anexo IV, parte C, ap. 3, RD 1627/1997) También evaluar la radiación del arco y combatirla en su origen. (art. 15.1.c, LPRL; art. 4, RD 486/2010) Y al haber riesgo especialmente grave de caída, mantener un recurso preventivo en la obra. (art. 32 bis y DA 14.ª, LPRL)

La empresa principal, que en la obra es el contratista, también incumple. (DA 1.ª, RD 171/2004) Debe vigilar a su subcontrata y exigirle por escrito, antes de empezar, la evaluación de riesgos y la formación de sus trabajadores. (art. 24.3, LPRL; art. 10, RD 171/2004) Si no lo hace, responde solidariamente. (art. 42.3, LISOS) El Supremo mantuvo esa responsabilidad en la caída sin arnés del trabajador de una subcontrata, porque lo decisivo es un incumplimiento imputable a ella. (STS 842/2018, de 18 de septiembre, rcud 144/2017)

Síntesis de aprendizaje. Pensaba que en una obra cada empresa respondía solo de los suyos. Ahora veo que la seguridad es compartida y que la principal, si no vigila, responde igual.

1.4.

Aquí concurren varias empresas en el mismo centro, así que la actuación no puede ser individual. Lo primero es parar. Hay un riesgo grave e inminente, porque es probable que se materialice enseguida con un daño severo, y la empresa debe informar a los afectados para que interrumpan la actividad y bajen. (arts. 4.4.º y 21.1, LPRL) En la obra, el coordinador puede ordenar esa paralización, anotarla en el libro de incidencias y comunicarla a la Inspección. (arts. 13 y 14, RD 1627/1997) Después toca activar la coordinación. Todas las empresas presentes deben cooperar, informarse de los riesgos que generan y comunicar cualquier emergencia, y esa información tiene que incorporarse a la evaluación y la planificación de cada una. (art. 24.1, LPRL; art. 4, RD 171/2004) El titular del centro debe además dar al resto instrucciones para prevenir los riesgos y actuar en una emergencia. (art. 24.2, LPRL; art. 8, RD 171/2004)

En la obra esa coordinación se instrumenta con el plan de seguridad y salud y con el coordinador en fase de ejecución, que la organiza en nombre del promotor. (DA 1.ª, RD 171/2004; art. 9, RD

1627/1997) Por el riesgo grave de caída tiene que haber recursos preventivos presentes. (art. 32 bis y DA 14.ª, LPRL) La principal sigue obligada a vigilar a sus contratas. (art. 24.3, LPRL; art. 10, RD 171/2004) Reanudar exige corregir antes lo que falló, revisando la evaluación y las medidas previstas. (art. 16.2, LPRL; art. 6, RD 39/1997)

Síntesis de aprendizaje. En la concurrencia nadie se protege solo. Parar lo manda la ley, pero lo que evita repetir el riesgo es que las empresas se coordinen de verdad y alguien lo compruebe a pie de obra.

1.5.

El trabajador cedido tiene derecho a la misma protección que la plantilla de la usuaria. (art. 28.1, LPRL) La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, solo permite cederlo a una obra si la ETT organiza su prevención con recursos propios auditados, tiene comité de seguridad y salud y acredita su formación. (DA 2.ª, ap. 3, Ley 14/1994) La usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo en seguridad y salud. (art. 28.5, LPRL) Antes de la cesión informa a la ETT del puesto y de sus riesgos, y eso consta en el contrato de puesta a disposición. (art. 2, RD 216/1999) Cuando llega comprueba que está formado y es apto, le informa de los riesgos, le da los EPI y comunica su incorporación al servicio de prevención, y si le deja empezar sin esa constancia documental comete infracción grave. (arts. 28.4 y 28.5, LPRL; art. 4, RD 216/1999; art. 19.2.b, LISOS) La ETT responde de la formación y la vigilancia de la salud, y debe acreditarlas ante la usuaria. (art. 28.5, LPRL; art. 12.3, Ley 14/1994; art. 3, RD 216/1999) La cadena se cierra cuando la usuaria comunica por escrito a la ETT cualquier daño para la salud. (art. 7, RD 216/1999) El recargo por un accidente en su centro por falta de medidas de seguridad corresponde a la usuaria. (art. 16.2, Ley 14/1994; art. 42.3, LISOS) La ETT responde de sus fallos, y el Supremo condenó a las dos a indemnizar a una trabajadora cedida sin la formación adecuada al puesto. (STS de 04/05/2015, rcud 1281/2014)

Síntesis de aprendizaje. Al principio me costaba ver quién responde de qué. Ahora entiendo que la usuaria se ocupa del día a día y la ETT de que el trabajador llegue formado, sin que una pueda escudarse en la otra.

2.1.

El deber general de protección obliga al empresario a garantizar la seguridad y la salud en todo lo relacionado con el trabajo. (art. 14.2, LPRL) Para aplicarlo, la ley fija los principios de la acción preventiva. (art. 15, LPRL) El módulo los describe como la pauta de conducta de la empresa y los separa en generales y singulares (Sabadell i Bosch, 2017a). Los generales son nueve y funcionan casi como una escalera. Evitar los riesgos, porque lo mejor es que el peligro no exista. Evaluar los que no se puedan evitar, ya que el riesgo cero no existe. Combatirlos en su origen, es decir, atacar la causa y no el síntoma. Adaptar el trabajo a la persona, en el diseño del puesto y en la elección de equipos y métodos. Tener en cuenta la evolución de la técnica, porque lo que ayer era inevitable hoy puede evitarse. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Planificar la prevención integrando técnica, organización, condiciones de trabajo, relaciones sociales y factores

ambientales. Anteponer la protección colectiva a la individual, de modo que el EPI sea la última barrera. Y dar las debidas instrucciones, porque de poco sirve lo que nadie sabe aplicar. (art. 15.1, LPRL) A estos se suman los singulares, que son considerar las capacidades profesionales al encomendar la tarea, reservar las zonas de riesgo grave a quien tenga información suficiente y prever las imprudencias no temerarias. (arts. 15.2 a 15.4, LPRL)

Síntesis de aprendizaje. Más que una lista, he visto un orden de preferencia, primero eliminar, después controlar y solo al final proteger a la persona.

2.2.

Sirve el montaje de cubierta metálica de la fotografía. Una empresa que aplicara estos principios empezaría por evitar el riesgo soldando en taller lo que el proyecto permita, para que arriba solo quede ensamblar. Evaluaría el trabajo en altura que no se pueda evitar, y de ahí saldría la planificación. (art. 16.2, LPRL) Combatiría el riesgo en su origen trabajando desde plataformas elevadoras en vez de caminar por las vigas, y antepondría la protección colectiva, redes y barandillas, al arnés, que quedaría para donde aquellas no llegan. (anexo IV, parte C, ap. 3, RD 1627/1997) Tendría en cuenta la evolución de la técnica con pantallas de oscurecimiento automático, que evitan elegir entre ver y cubrirse. Adaptaría el trabajo a la persona asignando la soldadura en altura a quien tiene la formación y la aptitud comprobadas. (art. 15.2, LPRL) Y daría instrucciones diarias sobre qué se monta y dónde se ancla cada uno. Son siete principios sobre la misma tarea. (art. 15.1, LPRL)

Síntesis de aprendizaje. El ejemplo me ha servido para ver que los principios no son teoría, son decisiones muy concretas de organización del trabajo.

2.3.

Su sentido es convertir un deber muy genérico, garantizar la seguridad y la salud, en un método con prioridades. El módulo explica que el deber de protección es un deber de medios y dinámico (Sabadell i Bosch, 2017a), y los principios son justamente la medida de esos medios, porque dicen qué es exigible y en qué orden. Establecen una jerarquía, ya que no se puede proteger lo que se pudo evitar, ni repartir arneses donde cabía una barandilla, y así evitan que cada empresa vaya directa al EPI, que es lo más barato. Las cajas de cartón de los soldadores son el final del camino contrario, un EPI improvisado donde faltó todo lo anterior. También sirven de vara de medir a posteriori, porque la imprudencia no temeraria no exime a la empresa, ya que las medidas debían preverla, y lo que se sanciona es la falta de esas medidas. (art. 15.4, LPRL; art. 12.16, LISOS)

Síntesis de aprendizaje. Me ha hecho pensar en lo habitual que es, en empresas pequeñas, concertar toda la prevención con un servicio ajeno y darla por cerrada. Con estos principios delante veo que eso es el punto de partida, no la prevención planificada. (art. 16.2, LPRL)

3.1.

El texto consolidado del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) está en el

BOE, con enlace comprobado en octubre de 2026: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060. Su impacto en la construcción es directo, porque la responsabilidad administrativa no exige daño, basta con poner en peligro la seguridad y la salud (Sabadell i Bosch, 2017b), y este sector concentra los riesgos especiales. La norma tipifica como graves no evaluar los riesgos, no formar ni informar a la plantilla o incumplir la normativa creando un riesgo grave, por ejemplo en las medidas de protección colectiva o individual. (arts. 12.1.b, 12.8 y 12.16.f, LISOS) Tiene infracciones pensadas solo para la obra, sobre el plan de seguridad y salud y los deberes del promotor y de los coordinadores. (arts. 12.23 y 12.24, LISOS) Reserva las muy graves para lo que enseña la foto, la falta de cooperación entre empresas concurrentes y la ausencia de recursos preventivos con riesgos especiales como el trabajo en altura. (arts. 13.7 y 13.8, LISOS) A eso se añaden las del régimen de subcontratación, que alcanzan a contratistas, subcontratistas y promotor en los tres grados. (arts. 11.6, 11.7, 12.27 a 12.29 y 13.15 a 13.17, LISOS) También amplía quién responde, al incluir al promotor y al autónomo entre los sujetos responsables y hacer solidaria a la principal por las infracciones de sus contratas. (arts. 2.8 y 42.3, LISOS)

Síntesis de aprendizaje. Buscar el consolidado me ha servido, porque las cuantías del módulo son de 2007 y las vigentes son más altas. Me ha sorprendido que el parte de accidente, visto en muchas empresas como papeleo, esté tipificado como infracción leve o grave según el daño. (art. 23.3, LPRL; arts. 11.2 y 12.3, LISOS)

3.2.

No evaluar el trabajo en altura incumple el deber de evaluar los riesgos del puesto y es infracción grave, de 2.451 a 49.180 euros. (art. 16.2, LPRL; arts. 3 a 6, RD 39/1997; arts. 12.1.b y 40.2.b, LISOS) En ese mismo tramo están no formar ni informar sobre los riesgos del puesto y no facilitar la pantalla o el arnés, o no velar por su uso, con riesgo grave. (arts. 17.2, 18 y 19, LPRL; art. 3, RD 773/1997; arts. 12.8 y 12.16.f, LISOS) También es grave trabajar sin plan de seguridad y salud o sin hacerle seguimiento, igual que no comunicar en plazo el parte de un accidente grave ni investigar sus causas. (art. 7, RD 1627/1997; art. 23.3, LPRL; arts. 12.23 y 12.3, LISOS)

Lo más serio sube al tramo de las muy graves, de 49.181 a 983.736 euros. Ahí entra mantener trabajos con riesgos especiales, como el de altura, sin recursos preventivos presentes, y también no paralizar cuando lo ordena la Inspección ante un riesgo grave e inminente. (art. 32 bis y art. 44, LPRL; art. 22 bis, RD 39/1997; arts. 13.8.b, 13.3 y 40.2.c, LISOS) La multa se gradúa dentro de cada tramo según la peligrosidad de la actividad, la gravedad de los daños o el número de afectados. (art. 39.3, LISOS)

Síntesis de aprendizaje. Al relacionar cada conducta con su infracción he caído en que casi todo lo de la foto ya está en la LISOS y aun así se sigue viendo en las obras. La norma llega, lo que falla a veces es que alguien la haga cumplir.

Recursos utilizados y bibliografía

Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. BOE 02/06/1994; vigente desde 22/06/1994.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). BOE 10/11/1995; vigente desde 10/02/1996.

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA). BOE 12/07/2007; vigente desde 12/10/2007.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). BOE 08/08/2000; vigente desde 01/01/2001.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). BOE 31/01/1997; vigente desde 31/03/1997.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12/06/1997; vigente desde 12/08/1997.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25/10/1997; vigente desde 25/12/1997.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/02/1999; vigente desde 16/03/1999.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE 31/01/2004; vigente desde 30/04/2004.

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. BOE 24/04/2010; vigente desde 27/04/2010.

STS (Sala 4.ª) de 04/05/2015, rcud 1281/2014, ECLI:ES:TS:2015:2827. CENDOJ.

STS (Sala 4.ª) 842/2018, de 18/09/2018, rcud 144/2017, ECLI:ES:TS:2018:3454. CENDOJ.

STSJ de Castilla y León (Burgos, Social) 521/2025, de 19/06/2025, rec. 250/2025, ECLI:ES:TSJCL:2025:2645. CENDOJ.

García González, G. (2017). La prevención de riesgos laborales en sectores específicos y supuestos particulares. FUOC.

Sabadell i Bosch, M. M. (2017a). El deber empresarial de protección de la salud y la seguridad en el trabajo (I). FUOC.

Sabadell i Bosch, M. M. (2017b). Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. FUOC.